

나. 공공개발 건설·임대·시설단계 사업관리에 관한 사항

조치요구서 - 5

주의 요구 / 통 보 / 개선 요구

1. 제 목 : 건설사업관리용역 직접경비 정산 부적정
2. 소관부점 : 개발혁신지원처, 남부개발처, 중부개발처, 수도권
서부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

「공공개발업무세칙」 제31조에 따르면 공사는 건설엔지니어링사업자(이하 “CM단”이라 한다)를 선정하여 건설사업관리 업무를 수행하고 있고, 같은 세칙 제39조 제1항에 따르면 기성검사를 실시하여 그 결과에 따른 대가지급 절차를 진행하도록 하고 있다.

한편, 개발혁신지원처는 「업무분장세칙」 제31조에 따라 공공개발 건설사업 업무 총괄을 담당하고

남부개발처, 중부개발처 및 수도권서부개발처는 같은 세칙 제32조, 제33조 및 제35조에 따라 공공개발에 따른 설계, 시공관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「건설기술 진흥법」 제37조 제1항에 따르면 공사가 CM단에게 지급하는 대가는 「건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준」(국토교통부고시, 2023. 10. 17.)에 따라 실비정액가산방식으로 지급하는데, 같은 기준 제2조에 따르면 실비정액가산방식이란 ①직접인건비, ②제경비, ③기술료, ④직접경비 및 ⑤부가가치세($\{①+②+③+④\} \times 10\%$)를 합산하여 대가를 산출하는 방식을 말한다.

따라서, 건설사업관리 용역비는 직접인건비에 제경비와 기술료, 직접경비를 더한 금액을 공급가액으로 하여 부가가치세 10%를 추가해서 지급하고 있으므로, 용역 수행에 소요된 비용에 대한 실비 정산 성격을 갖는 직접경비¹⁸⁾는 [그림 3]과 같이 부가가치세를 제외한 공급가액만 청구하여야 한다.

[그림 3] 건설사업관리 대가 기준

구 분	대가 기준
① 직접인건비	건설사업관리기술인수 * 노임가격
② 제경비	직접인건비(①) × 110%
③ 기술료	{직접인건비(①) + 제경비(②)} × 20~40%
④ 직접경비	주재비, 출장비, 도서인쇄비 등 실제 소요비용
⑤ 부가가치세	(① + ② + ③ + ④) × 10%
⑥ 용역비 합계	① + ② + ③ + ④ + ⑤

18) 「건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준」 제11조 ① 직접경비는 건설사업관리 업무에 필요한 현장주재비, 숙박비, 출장여비, 특수자료비, 제출도서의 인쇄 및 복사비, 시험비 또는 조사비, 현지 차량운행비, 현장 운영경비, 건설사업관리 업무수행을 위한 사무공간 임대비 등으로서 그 실제 소요비용으로 한다.

한편, 「공공개발업무세칙」 제39조 제3항에 따르면 건설사업관리용역 기성검사와 완료검사의 직접경비 정산에 관한 기준을 수립하여 운영 하도록 하고 있고, 이에 남부개발처는 2021. 10. 18. 「공공개발 건설사업 관리용역 직접경비 정산기준」을 수립하여 직접경비 항목 및 산정기준, 정산 증빙서류 및 유의사항 등을 정하였다.

국토교통부 고시 「건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준」(2023. 10. 17.) 제11조에 따르면 직접경비는 건설사업관리 업무에 필요한 현장주재비, 숙박비, 출장여비, 특수자료비 등으로서 실제 소요비용으로 하고 있으며, [별표 2] “건설사업관리기술인 배치기준 및 건설사업관리 직접경비”를 통해 명시하고 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 직접경비 정산 업무 부적정

그런데 감사대상기간 동안 4개 건설부점이 CM단의 기성검사 요청에 따라 검사 후 대가를 지급한 00개 사업장, 000건의 내역을 점검한 결과

중부개발처 소관 “■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ 신축공사”의 경우 0000. 00. 00. 건설사업관리용역에 대한 제1회 기성검사 후 금회 청구 기성금 000,000,000원을 지급하였고, 그 중에는 직접경비 정산액 000,000,000원이 포함되어 있었는데

용역비 산출 시 청구한 직접경비에 부가가치세가 가산되므로 부가가치세가 이중 지급되지 않도록 CM단은 공급가액만 청구하여야 하는데, 증빙자료로 첨부된 세금계산서를 보면 공동비품 냉난방임대의 경우 공급가액 0,000,000원이 아닌 부가가치세 포함 0,000,000원을 청구하는 등 공동비품, 공통경비, 출장비¹⁹⁾에 부가가치세를 포함하여 청구하였다.

이와 같이, 건설사업관리 용역비 지급 시 직접경비로 부가가치세까지 포함된 금액을 지급하여 직접경비의 부가가치세가 이중으로 부과된 사례 0건이 확인되었다.

한편, 남부개발처 소관 “○○○○○○ ○○” 신축공사의 경우 0000. 00. 00. 건설사업관리용역에 대한 제1회 기성검사 후 금회 청구 기성금 000,000,000원을 지급하였고, 그 중에는 직접경비 정산액 00,000,000원이 포함되어 있는데

직접경비의 경우 정산기준에 명시한 증빙서류를 CM단으로부터 수취하여 내역을 확인한 후 지급하여야 하는데도, [표 7]과 같이 증빙자료 없이 CM단이 제출한 산출내역서만을 근거로 기성금을 지급하였다.

[표 7] 직접경비 정산 부적정 내역²⁰⁾

사업장	회차	검사일	직접경비	부적정 사유	담당부점
-----	----	-----	------	--------	------

“기재 생략”

19) 직접경비 세부 항목

(공동비품) 냉난방기, 사무용가구 렌탈 등 0,000,000원

(공통경비) 복리후생비(회식 등), 차량유지비(주유소), 통신비(우편) 등 00,000,000원

(출장비) 교통비(기차요금), 식대 등 0,000,000원

(주재비) 월세, 공과금 등 00,000,000원(월세는 부가가치세 과세 대상에 해당하지 않음)

(숙박비) 월세, 공과금 등 00,000,000원(월세는 부가가치세 과세 대상에 해당하지 않음)

20) 직접경비 금액에는 부가가치세 과세/비과세 내역이 섞여 있고, 증빙자료 영수증 수 천 건을 검토해야 하는 등 부적정 청구 금액은 추가적인 검토가 필요함

(2) 직접경비 정산기준 정비 필요

2021. 10. 18. 공사에서 수립한 「공공개발 건설사업관리용역 직접경비 정산기준」을 점검한 결과

국토교통부의 정산 기준에는 상주기술인의 출퇴근 교통비와 현장 운영경비 중 안전용품비를 인정하고 있는데, 공사는 두 가지 모두 인정하지 않는 등

[별표 2] “직접경비 정산기준 비교”와 같이 국토교통부의 기준과 공사의 기준이 불일치한 내역이 확인되었다²¹⁾.

건설사업관리용역에 대한 정당한 대가 지급과 특히 CM단의 안전 관리 강화를 위해 공사의 직접경비 기준을 국토교통부 수준으로 확대할 필요가 있다.

또한, 위의 사례처럼 직접경비 정산 시 부가가치세의 이중 부과를 방지하기 위해 직접경비 정산기준의 정산 유의사항에 해당 내용을 명시할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 남부개발처, 중부개발처, 수도권서부개발처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 건설사업관리 용역비 정산 시 직접경비에 대한 부가가치세 제외 및 증빙서류 확인 업무를 철저히 하겠다고 하였으며

개발혁신지원처는 직접경비 정산기준을 수정하여 국토교통부 수준으로 정산 대상을 확대하고, 관련 업무에 대한 유의사항을 명시하겠다고 하였다.

21) 국토교통부 기준 고시(2023. 10. 17.) 전에 기준을 수립하여 해당내용이 반영되어 있지 않음

4. 조치할 사항

남부개발처장, 중부개발처장, 수도권서부개발처장은 건설사업관리 용역비 지급 시 직접경비 증빙서류 확인 및 부가가치세액 제외 등 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직무교육을 실시하시기 바라며 (주의)

이중으로 부과된 부가가치세에 대한 정확한 금액을 산출하는 등 용역 완료시 건설엔지니어링사업자와 직접경비를 정확하게 정산할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

개발혁신지원처장은 건설사업관리용역에 대한 정당한 대가 지급 및 안전관리 강화를 위해 직접경비 정산기준을 국토교통부 수준으로 확대하고, 부가가치세 이중 부과 방지를 위해 정산 유의사항에 관련 내용을 명시하는 등 직접경비 정산기준을 정비하시기 바랍니다. (개선)

[별표 2]

직접경비 정산기준 비교

“기재 생략”